

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 872/2545

# นายทวี นาคนาวา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างขับรถยนต์โดยสารเข้าไปชนโครงเหล็กจนทำให้รถยนต์โดยสารของจำเลยผู้เป็นนายจ้างได้รับความเสียหายเป็นความประมาทเลินเล่อของโจทก์อย่างร้ายแรง จำเลยยอมมีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ประกอบมาตรา 438 คดีนี้ศาลแรงงานกลางมิได้ฟังข้อเท็จจริงว่าบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำละเมิดต่อจำเลย และไม่ปรากฏว่าจำเลยมีระเบียบบังคับให้จำเลยต้องฟ้องผู้ร่วมทำละเมิด อีกทั้งไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้ผู้เสียหายมีหน้าที่ต้องฟ้องผู้ร่วมทำละเมิดด้วย การที่จำเลยตัดค่าจ้างของโจทก์และให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายให้แก่จำเลยนั้นชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์ ๒๒,๘๐๔ บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลย ชดใช้ค่าเสียหายวันละ ๙ บาท ถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์

## จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

## โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าจำเลย  
ออกคำสั่งลงโทษโจทก์ด้วยการตัดค่าจ้างและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยนั้นชอบ  
ด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า บริษัทิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
(มหาชน) ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  
ในช่องเดินรถโดยไม่มีเครื่องหมายควบคุมการจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้น  
บริษัทิตาเลียนไทยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำละเมิด จำเลยมีหน้าที่  
ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทิตาเลียนไทยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
แต่จำเลยก็มิได้ฟ้อง กลับมาลงโทษให้โจทก์รับผิดชอบในค่าเสียหายเพียงผู้เดียวนั้นไม่ถูก  
ต้อง เห็นว่า เมื่อโจทก์กระทำละเมิดทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยซึ่งเป็นผู้  
ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้โจทก์ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายได้ ตาม  
ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ ประกอบมาตรา ๔๓๘ คดีนี้ศาลแรงงานกลางมิได้ฟังข้อเท็จจริง  
ว่า บริษัทิตาเลียนไทยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำละเมิดต่อจำเลย  
และไม่ปรากฏว่าจำเลยมีระเบียบบังคับให้จำเลยต้องฟ้องผู้ร่วมทำละเมิด อีกทั้งไม่มี  
กฎหมายใดกำหนดให้ผู้เสียหายมีหน้าที่ต้องฟ้องผู้ร่วมทำละเมิดด้วย การที่จำเลยซึ่ง  
เป็นผู้เสียหายตัดค่าจ้างของโจทก์และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยนั้นชอบ  
แล้ว ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย

พิพากษายืน .

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายธีระ เบญจรัศมิ์โรจน์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ